57660_2024-11-14 16:23:18

民事诉状

003

原告：[redacted] 男，汉族，[redacted] 身份证号：[redacted] 地址：[redacted] 联系方式：[redacted]

被告：[redacted] 男，汉族，[redacted] 身份证号：[redacted] 地址：[redacted] 联系方式：[redacted]

诉讼请求

1. 请求判令被告向原告返还双倍定金，合计人民币 90000[redacted] 整及每月 2%的利息；

2. 请求判令被告返还已付房款 12000 元整及每月 2%的利息。

3. 本案全部诉讼费由被告支付。

请撤销原告与被告签订的房屋买卖合同[redacted]

事实与理由

经了解，坐落于[redacted]房屋正在出售，然后找到了自称该房屋业主的[redacted] 经双方协商，达成该房屋房款为 120 万元，并在 2020 年 7 月 13 日签定了合同。在签定合同当天向[redacted]银行卡上转账 45000 元作为房屋定金。

由于[redacted]告知该房屋是他和他父亲的名字，经我多次催促让他父亲来完善合同签字，在 2020 年 7 月 24 日晚上，通知我们去大渡口重钢总医院完善合同，在到达医院后看到[redacted]自称脑充血

57660_2024-11-14 16:23:18

57660_2024-11-14 16:23:18

正在办住院，我就跟他一起办了住院手续，在办手续缴费的窗口他说没有钱，让我转了8000元微信转账给他交住院费，钱转给他后他的微信限额付不了款，后面我又用微信帮他付了4000元住院费，合计12000元整。付完款后我叫他把那8000微信转款退还给我，他说最近没得钱，说这些钱就用着抵扣房款。最后等了一晚上也没有等到他父亲的到来，我就发觉[redacted]在说假话。

第二天就在房管局了解到该房屋不属于[redacted]本人，是[redacted]母的房子。后面就跟[redacted]沟通后，告知我房子不卖了，我就要求返还我这边所付给他的所有款项，然后就一拖再拖，一直不还钱给我。在2020年7月27日，我到当地大渡口新山村派出所报案，说明情况后，派出所民警告知该案件属于民事案件，需要走民事诉讼程序。

原告认为，被告已经合同违约，且双方约定由此产生的一切后果由被告[redacted]承担，故相关费用应当由被告承担。为维护自己的合法权益，现依法起诉，请人民法院依法审理，判如所请。

此　致

大渡口区人民法院

具状人：[redacted]

2020年8月10日

57660_2024-11-14 16:23:18

57660_2024-11-14 16:23:18

重庆市大渡口区人民法院
交纳诉讼费用通知书

[redacted]

[redacted]

[redacted]原告诉（与）[redacted]申请房屋买卖合同纠纷一案，你（单位）向本院提起诉讼/反诉/上诉/申请。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条、《诉讼费用交纳办法》的规定，你（单位）应当预交案件受理费/申请费1170.00元。你（单位）应当于收到本通知书次日起七日内预交上述费用。期满仍未预交的，按撤回起诉/反诉/上诉/申请处理。

特此通知。

缴款码：[redacted]

手机短信交费链接：

[redacted]

二〇二〇年九月十八日

[redacted]

57660_2024-11-14 16:23:18